

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สำลี สงวน พงษ์
นาง ผู้โศ รต ใหญ่

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1727

ป.วิ.พ. มาตรา 55

คดีนี้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. ฟ้องจำเลยขอให้ส่งมอบที่ดินอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดก เพื่อจะนำไปแบ่งปันให้แก่ทายาทระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์กับพวกให้ถอนโจทก์จากการเป็นผู้จัดการมรดกของ ส. การเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ย่อมสิ้นสุดลง โจทก์ไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการมรดกของ ส. อีกต่อไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้จำเลยคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก์ในฐานะผู้
จัดการมรดก เพื่อแบ่งให้แก่ทายาททุกคนถ้าไม่ยินยอมขอให้ถือคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยชดใช้ราคาที่ดินที่ครอบครองแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนางสี โฉมไวหรือโฉม
ไว ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยก่อนที่ นางสีจะถึงแก่กรรม และจำเลยได้กรรมสิทธิ์
โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วที่ดินพิพาทมิใช่มรดกของนางสี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยส่งมอบที่ดินพิพาทแก่โจทก์เพื่อนำไปแบ่งแยกแก่ทายาทต่อไป หากจำเลยไม่กระทำให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสี โฉมไวหรือโสมไว ฟ้องจำเลยให้ส่งมอบที่ดินอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกเพื่อนำไปแบ่งปันให้แก่ทายาท ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์กับพวกให้ถอนโจทก์จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนางสี การเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ย่อมสิ้นสุดลง โจทก์ไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการมรดกของนางสีอีกต่อไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชั้นชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น